INTERNATIONAL BEAUTY PROFESSIONALS ASSOCIATION, INC. (IBPA)
A California Nonprofit Mutual Benefit Corporation
California Entity No. B20260111134
Federal EIN: 41-4933353
1220 Melody Ln, Suite 110
Roseville, CA 95678
+1 (279) 529-7117
support@ibpassociations.org
https://ibpassociations.org/

ДОГОВОР О ЧЛЕНСТВЕ

International Beauty Professionals Association, Inc.

Редакция	Новая редакция (заменяет все предыдущие версии)
Действует с	11 ноября 2026 года
Утверждено	Советом директоров International Beauty Professionals Association, Inc., резолюция № 2026-01 от 11 ноября 2026 года

Настоящий Договор о членстве (далее — «Договор») заключается между International Beauty Professionals Association, Inc. (далее — «Ассоциация» или «IBPA») и заявителем или членом, принимающим настоящий Договор (далее — «Член» или «Заявитель»).

Подавая заявку на членство, завершая оплату любого применимого членского взноса, устанавливая отметку в поле принятия, подписывая в электронной форме или иным образом принимая членство в Ассоциации, Заявитель или Член подтверждает, что он прочитал, понял и согласился быть юридически связанным настоящим Договором.

1. Цель Договора

Цель настоящего Договора состоит в установлении юридических условий, положений, подтверждений, прав, обязанностей, ограничений и ответственности, применимых к членству в Ассоциации.

Настоящий Договор предназначен для того, чтобы:

(a) регулировать отношения между Ассоциацией и Членом;

(b) подтвердить согласие Члена соблюдать учредительные документы и политики Ассоциации;

(c) установить условия, при которых членство может быть предоставлено, сохранено, приостановлено или прекращено;

(d) разъяснить ограничения роли, полномочий и обязательств Ассоциации; и

(e) защищать юридические, организационные и репутационные интересы Ассоциации.

2. Членство является условным и подлежит одобрению

Членство в Ассоциации является выборочным и не открыто автоматически для всех заявителей.

Заявитель понимает и соглашается, что:

(a) подача заявки не гарантирует принятие;

(b) все заявки подлежат рассмотрению в соответствии с Процедурой рассмотрения заявок на членство, Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy) и иными применимыми политиками Ассоциации;

(c) Ассоциация может одобрить, отказать, отложить, приостановить, аннулировать или отказать в продлении членства в соответствии со своими учредительными документами и политиками;

(d) членство вступает в силу только после одобрения Ассоциацией и выполнения любых применимых требований по оплате.

Заявитель далее понимает, что Ассоциация оставляет за собой право запросить дополнительную документацию, разъяснение, подтверждение или подтверждающие материалы как часть процесса рассмотрения.

3. Категория и срок членства

Член подтверждает, что членство, если оно одобрено, предоставляется в категории, определённой Ассоциацией в соответствии с поданной заявкой и критериями соответствия, применимыми к данной категории.

Член далее подтверждает, что:

(a) членство предоставляется на определённый срок, если Ассоциацией не указано иное;

(b) членство должно продлеваться в соответствии с правилами и процедурами Ассоциации;

(c) права, привилегии и преимущества членства могут различаться в зависимости от категории членства, статуса и состояния;

(d) Ассоциация оставляет за собой право пересматривать категории членства, структуры, требования к соответствию и структуры преимуществ на перспективной основе.

4. Учредительные документы и обязательные политики

Член соглашается соблюдать все учредительные документы, правила, политики, процедуры, стандарты и требования Ассоциации, как принятые, изменённые или поддерживаемые время от времени, включая, помимо прочего:

(a) Устав (Bylaws);

(b) Политику членства;

(c) Процедуру рассмотрения заявок на членство и Положение о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy);

(d) Кодекс этики;

(e) Профессиональные стандарты;

(f) Политику конфликта интересов, где применимо;

(g) Политику управления, где применимо;

(h) Политику отмены и прекращения членства;

(i) Условия использования (Terms of Use) и Политику конфиденциальности (Privacy Policy), где применимо; и

(j) любые иные надлежащим образом принятые политики, процедуры, правила комитетов, правила мероприятий или дисциплинарные требования Ассоциации.

Член понимает и соглашается, что такие документы и политики могут время от времени изменяться, и что продолжение членства или участия означает согласие соблюдать их актуальные на тот момент версии в той мере, в какой это допускается законом.

5. Заявления и гарантии Члена

Заявитель или Член заявляет, гарантирует и соглашается, что:

(a) вся информация, представленная Ассоциации, является истинной, точной, полной и не вводящей в заблуждение;

(b) все документы, удостоверения, лицензии, сертификаты, портфолио, заявления и подтверждающие материалы, представленные Ассоциации, являются подлинными и предоставлены на законных основаниях;

(c) Член будет незамедлительно обновлять существенную информацию, если она изменяется;

(d) Член профессионально связан с индустрией красоты в том виде, как это им представлено;

(e) Член не будет искажать свои квалификации, опыт, статус, награды, признание или отношения с Ассоциацией;

(f) Член не будет использовать членство в Ассоциации ложным, обманным, вводящим в заблуждение или несанкционированным образом.

Член понимает, что любая ложная, неполная, вводящая в заблуждение или мошенническая информация может составлять основание для отказа, приостановления, прекращения, дисциплинарного взыскания или аннулирования членства или признания.

6. Обязанности Члена

Член соглашается, что в качестве условия членства Член обязан:

(a) поддерживать профессиональное и этическое поведение, соответствующее стандартам Ассоциации;

(b) соблюдать Кодекс этики, Профессиональные стандарты и иные требования Ассоциации;

(c) добросовестно сотрудничать с правомерными запросами Ассоциации, рассмотрениями, запросами о разъяснении и процессами управления;

(d) уважать миссию, целостность, репутацию и институциональные интересы Ассоциации;

(e) воздерживаться от поведения, которое может существенно причинить вред Ассоциации, её руководству, её членам, её программам или её общественной репутации;

(f) соблюдать правила мероприятий, правила наград, правила комитетов и требования участия, где применимо;

(g) соблюдать конфиденциальность там, где она требуется ролью или участием;

(h) соблюдать платёжные обязательства и требования к продлению, применимые к членству.

7. Отсутствие гарантии профессиональных, юридических, бизнес- или лицензионных результатов

Член подтверждает и соглашается, что членство в Ассоциации не гарантирует:

(a) профессиональный успех;

(b) доход, выручку или рост бизнеса;

(c) привлечение клиентов или рыночную видимость;

(d) награды, титулы, признание, роли спикера, возможности публикации или назначение на руководящую должность;

(e) государственное лицензирование, сертификацию, одобрение, иммиграционную льготу или законное разрешение на практику;

(f) принятие в какое-либо мероприятие, комитет, программу наград или возможность партнёрства.

Член далее подтверждает, что Ассоциация не является государственным лицензирующим органом, регулирующим органом, юридической фирмой, иммиграционным органом, налоговым консультантом или гарантом профессиональных результатов.

Любые образовательные, профессиональные, информационные или рекомендательные материалы, предоставляемые Ассоциацией, предназначены только для общих информационных и профессиональных целей и не составляют юридическую, налоговую, регуляторную, иммиграционную, финансовую, медицинскую или иную лицензированную профессиональную консультацию.

8. Членские взносы, платежи и невозвратность

Член подтверждает и соглашается, что:

(a) применимые членские взносы должны быть уплачены в соответствии с платёжными требованиями Ассоциации;

(b) членские взносы не подлежат возврату, за исключением случаев, прямо указанных в применимой письменной политике Ассоциации;

(c) отмена, приостановление, неиспользование преимуществ, неудовлетворённость, неактивность или прекращение не дают Члену права на возврат средств, если только это прямо не требуется учредительной политикой Ассоциации или применимым законом;

(d) неисполнение обязательного платежа может привести к неактивации, приостановлению, прекращению действия или прекращению членства.

Если Ассоциация использует сторонние платёжные процессоры, Член также соглашается соблюдать условия применимой платёжной платформы в той мере, в какой они относятся к соответствующей транзакции.

9. Использование статуса членства, имени, бейджа и ссылок на Ассоциацию

Если членство одобрено и остаётся активным и в надлежащем состоянии, Член может описывать себя с использованием применимого обозначения членства, разрешённого Ассоциацией, с соблюдением правил Ассоциации.

Член не должен:

(a) подразумевать, что членство составляет государственное лицензирование, законное разрешение или регуляторное одобрение;

(b) подразумевать одобрение сверх того, которое прямо предоставлено Ассоциацией;

(c) использовать истёкший, приостановленный, аннулированный или прекращённый статус членства так, как если бы он был активным;

(d) изменять или неправомерно использовать сертификаты членства, бейджи, логотипы, печати, обозначения или материалы Ассоциации;

(e) делать ложные или вводящие в заблуждение публичные заявления относительно своего статуса в Ассоциации.

Ассоциация оставляет за собой право ограничить, аннулировать или обусловить право Члена использовать связанные с Ассоциацией имена, бейджи, сертификаты, логотипы, обозначения или ссылки.

10. Каталог членов, публичное размещение и публичная информация

Член понимает и соглашается, что, где применимо и с учётом политик Ассоциации и настроек согласия Члена, определённая информация, связанная с членством, может быть включена в каталог Ассоциации, сайт, списки членов, материалы мероприятий, объявления или иные официальные каналы.

Такая информация может включать, помимо прочего:

(a) имя или фирменное наименование;

(b) категорию членства;

(c) местоположение;

(d) профессиональный титул или область специализации;

(e) утверждённый профиль или публичную информацию;

(f) признание, бейдж или обозначение статуса члена.

Член заявляет, что любая публичная информация, предоставленная для размещения, является точной и разрешённой к публикации.

Ассоциация не гарантирует коммерческую ценность, видимость, ранжирование, генерацию лидов или результат какого-либо размещения или публикации.

11. Интеллектуальная собственность и использование материалов Ассоциации

Все права интеллектуальной собственности на имя Ассоциации, логотипы, материалы, публикации, документы, стандарты, графику, контент, формы, бейджи, печати, контент веб-сайта и иные служебные материалы остаются исключительной собственностью Ассоциации или её лицензиаров, если прямо не указано иное.

Членство не передаёт Члену право собственности на какие-либо права интеллектуальной собственности.

Член не должен воспроизводить, публиковать, распространять, лицензировать, изменять, продавать или использовать материалы Ассоциации, за исключением случаев, прямо разрешённых Ассоциацией в письменной форме.

Любое разрешённое использование интеллектуальной собственности Ассоциации может быть аннулировано Ассоциацией в любое время, если Член неправомерно использует такие материалы или действует в несоответствии с политиками Ассоциации.

12. Конфиденциальность и обработка данных

Член подтверждает, что Ассоциация может собирать, хранить, использовать, размещать и обрабатывать информацию о Заявителе и Члене для целей администрирования членства, управления, комплаенса, коммуникаций, управления каталогом, участия в программах, процессов рассмотрения, процессов награждения, администрирования мероприятий и связанных организационных целей.

Член соглашается, что такая обработка регулируется Политикой конфиденциальности Ассоциации и применимым законодательством.

Член далее соглашается, что если Член выполняет какую-либо функцию рассмотрения, управления, комитетскую, судейскую, дисциплинарную или конфиденциальную роль, Член может получить доступ к непубличной информации и обязан соблюдать строгую конфиденциальность в отношении такой информации.

Несанкционированное раскрытие, неправомерное использование, копирование или удержание конфиденциальной информации Ассоциации запрещены и могут повлечь дисциплинарные меры, отстранение, прекращение, судебное разбирательство или иные последствия.

13. Жалобы, рассмотрения, дисциплина и правоприменение

Член понимает и соглашается, что Ассоциация может рассматривать заявления, жалобы, опасения, связанные с поведением, вопросы стандартов, вопросы этики или нарушения политик, касающиеся Члена.

Член соглашается добросовестно сотрудничать с правомерными процессами рассмотрения, проверки, дисциплинарными или апелляционными процессами Ассоциации.

Член далее понимает и соглашается, что в соответствии с применимыми учредительными документами и процедурами Ассоциация может применить одну или более из следующих мер:

(a) образовательное руководство;

(b) предупреждение или выговор;

(c) требование о корректирующих действиях;

(d) ограничение участия или привилегий;

(e) отказ в продлении;

(f) приостановление;

(g) прекращение;

(h) отстранение от комитетских, судейских, спикерских, наградных или руководящих ролей;

(i) аннулирование определённых признаний, привилегий или разрешений.

Ничто в настоящем Договоре не ограничивает право Ассоциации защищать свою миссию, репутацию, деятельность, юридические интересы или стандарты членства.

14. Добровольная отмена Членом

Член может добровольно отменить членство в соответствии с Политикой отмены и прекращения членства или иными применимыми процедурами, установленными Ассоциацией.

Член понимает, что отмена не даёт Члену автоматически права на какой-либо возврат средств, пропорциональную корректировку, право на восстановление или продолжение использования статуса или преимуществ Ассоциации, если это прямо не указано в применимой политике.

15. Приостановление, прекращение, отказ в продлении и аннулирование со стороны Ассоциации

Член подтверждает и соглашается, что Ассоциация может приостановить, прекратить, отказать в продлении, аннулировать или иным образом ограничить членство или связанные с ним привилегии там, где это допускается учредительными документами и политиками Ассоциации, включая случаи, когда:

(a) Член нарушает политики, стандарты, требования этики, правила или обязательства Ассоциации;

(b) Член предоставляет ложную, вводящую в заблуждение, неполную или мошенническую информацию;

(c) Член допускает ненадлежащее, неэтичное поведение, поведение, наносящее вред репутации, или поведение, несовместимое с миссией или стандартами Ассоциации;

(d) обязательные взносы не уплачены;

(e) Член не поддерживает требования соответствия;

(f) Член неправомерно использует статус Ассоциации, материалы или признание;

(g) Ассоциация определяет, что продолжение членства создаёт существенные управленческие, юридические, операционные, этические или репутационные риски.

Член понимает, что Ассоциация может принимать временные меры там, где это уместно, и что окончательные решения регулируются применимыми процедурами Ассоциации.

16. Ограничение ответственности

В максимально допустимой законом степени Ассоциация, её Директора, Должностные лица, члены комитетов, сотрудники, подрядчики, волонтёры, агенты и представители не несут ответственности за какие-либо прямые, косвенные, случайные, последующие, специальные, штрафные или репутационные убытки, возникающие из или связанные с:

(a) решениями по рассмотрению членства;

(b) отказом, приостановлением, прекращением или непродлением членства;

(c) толкованием или применением политик Ассоциации;

(d) участием или неучастием в мероприятиях, программах, наградах, комитетах или списках;

(e) доверием к контенту Ассоциации, образовательным материалам или рекомендациям;

(f) действиями или бездействием других членов, партнёров, поставщиков, спонсоров, спикеров, судей или третьих лиц;

(g) бизнес-, профессиональными, репутационными, финансовыми или регуляторными результатами, связанными с членством или отсутствием членства.

Если ответственность не может быть полностью исключена в соответствии с применимым законодательством, она должна быть ограничена в максимальной степени, допустимой законом.

17. Возмещение убытков Членом

В максимально допустимой законом степени Член соглашается возмещать, защищать и ограждать Ассоциацию, её Директоров, Должностных лиц, членов комитетов, сотрудников, агентов, подрядчиков и представителей от и против требований, убытков, обязательств, ущерба, затрат и расходов (включая разумные юридические гонорары), возникающих из или связанных с:

(a) нарушением Членом настоящего Договора;

(b) ложными, вводящими в заблуждение или незаконными подачами или заявлениями со стороны Члена;

(c) неправомерным использованием Членом статуса Ассоциации, интеллектуальной собственности, материалов, бейджей, размещений или признания;

(d) незаконным, небрежным, неэтичным или вредоносным поведением Члена;

(e) спорами между Членом и любым третьим лицом, возникающими из услуг Члена, его деловой деятельности, заявлений или поведения.

Настоящее положение продолжает действовать после отмены, истечения срока, приостановления или прекращения членства в той мере, в какой это допускается законом.

18. Отсутствие агентских, партнёрских или трудовых отношений

Членство в Ассоциации не создаёт никаких агентских, партнёрских, совместных предприятий, фидуциарных деловых или трудовых отношений между Членом и Ассоциацией.

Член не уполномочен выступать от имени Ассоциации, связывать её обязательствами, представлять её, заключать договоры от её имени или иным образом обязывать Ассоциацию, если только это прямо не разрешено в письменной форме.

19. Применимое право и разрешение споров

Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата Калифорния, без учёта принципов коллизионного права.

Любой спор, возникающий из или связанный с настоящим Договором, статусом членства, действиями Ассоциации или любым связанным вопросом, подлежит разрешению способом, указанным в учредительных документах Ассоциации, применимых политиках или, если иное не указано, в рамках юрисдикции соответствующих судов, расположенных в штате Калифорния, в той мере, в какой это допускается законом.

Член соглашается подчиняться такой юрисдикции и месту рассмотрения, где это применимо.

20. Связь с другими учредительными документами

Настоящий Договор подлежит прочтению совместно с учредительными документами и политиками Ассоциации, включая, помимо прочего:

(a) Устав;

(b) Политику членства;

(c) Процедуру рассмотрения заявок на членство;

(d) Кодекс этики;

(e) Профессиональные стандарты;

(f) Политику конфликта интересов, где применимо;

(g) Политику управления, где применимо;

(h) Политику отмены и прекращения членства;

(i) Политику конфиденциальности;

(j) Условия использования; и

(k) иные надлежащим образом принятые политики и процедуры Ассоциации.

В случае несоответствия преимущественную силу имеет Устав, если иное не требуется законом или прямо не указано в позднее принятом учредительном документе.

21. Полнота соглашения

Настоящий Договор вместе с учредительными документами и политиками, включёнными в него посредством отсылки, составляет полное соглашение между Членом и Ассоциацией в отношении членства и заменяет собой предшествующие договорённости, связанные с членством, в применимой части.

22. Делимость положений

Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным, незаконным или не подлежащим исполнению, остальные положения сохраняют полную силу и действие в максимально допустимой законом степени.

23. Изменения

Настоящий Договор может быть изменён, обновлён, пересмотрен или заменён Ассоциацией в соответствии с её учредительными процедурами.

Продолжение подачи заявок, продления, оплаты, участия или членства после вступления такого изменения в силу может составлять принятие пересмотренных условий в той мере, в какой это допускается законом.

24. Официальный язык

Официальная версия настоящего Договора ведётся на английском языке.

Любой перевод может предоставляться исключительно для удобства.

В случае любого расхождения, несоответствия или конфликта между языковыми версиями преимущественную силу имеет английская версия.

25. Принятие

Подавая заявку на членство, устанавливая любую отметку о принятии, предоставляя требуемые материалы, осуществляя оплату, подписывая в электронной форме или иным образом принимая членство, Заявитель или Член подтверждает, что он:

(a) прочитал настоящий Договор о членстве;

(b) понимает его содержание;

(c) соглашается быть юридически связанным им; и

(d) соглашается соблюдать учредительные документы и политики Ассоциации.